

RECURSO CÍVEL Nº 5083070-15.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA

RECORRENTE: JONAS PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. ART. 103 DA LEI Nº 8.213/1991. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA TEM O EFEITO DE INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME O TEMA 1005/STJ, MAS NÃO O PRAZO DECADENCIAL PARA O PEDIDO DE REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença na íntegra. Condeno o recorrente em honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, combinado com artigo 1º da Lei nº 10.259/2001), mas suspendo a exigibilidade, tendo em vista a gratuidade de justiça que ora defiro. Oportunamente, remetam-se os autos ao juízo de origem com a respectiva baixa na distribuição, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2025.

5083070-15.2024.4.02.5101

510015453591 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5083070-15.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA

RECORRENTE: JONAS PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Jonas Pereira de Souza em face da sentença do Evento 4, SENT1 que resolveu o mérito, pronunciando, liminarmente, a decadência do direito à revisão do benefício.

Em suas razões recursais, a parte autora afirma que a "*sentença, apesar da tese sólida arguida na exordial, julgou improcedente os pedidos alegando a decadência do direito da Autora, entretanto o juiz a quo, deixou de considerar que o Recorrente faz parte da A Associação dos Profissionais dos Correios (ADCAP), que propôs Ação Coletiva nº 1055673-43.2021.4.01.3400 que tramita na 8ª Vara Federal Cível da SJDF, referente a matéria "Revisão do Vale Alimentação".*".

Nesse contexto, aduz que integra a Associação dos Profissionais dos Correios - ADCAP e que a aludida associação teria ajuizado Ação Coletiva nº 1055673- 43.2021.4.01.3400 perante a 8ª Vara Federal Cível da SJDF, cujo objetivo seria a "Revisão do Vale Alimentação". Relata que a Ação Coletiva foi protocolada no dia 04/08/2021, abrangendo todos os associados que tiveram o benefício de aposentadoria concedido a partir de 04/08/2011, razão por que interrompeu o prazo decadencial e prescricional para a propositura da demanda individual, conforme prevê a Lei de Proteção do Consumidor nº 8.078/1990 em seu art. 104.

Consequentemente, afirma ter "*beneficiada pela interrupção do instituto da decadência e prescrição tendo em vista a propositura da Ação Coletiva da Associação que faz parte.*".

Nessa perspectiva, argumenta que a ação civil pública de nº 1055673-43.2021.4.01.3400 interrompeu o prazo prescricional para todos os substituídos processuais no sentido de garantir o exercício do direito revisional previsto na legislação específica e que a "*Associação ao patrocinar a Ação Coletiva nº 1055673- 43.2021.4.01.3400 que tramita na 8ª Vara Federal Cível da SJDF, referente a matéria "Revisão do Vale Alimentação", teve como*

escopo garantir o direito dos seus associados, que por vezes não têm conhecimento da violação de seus direitos, sendo meio suficiente para a promoção da garantia de resguardo de direitos sociais fundamentais dos aposentados."

Sendo assim, destaca que *"a legislação e a jurisprudência pátria garantem aos jurisdicionados os direitos materiais afastando a ocorrência da prescrição ou decadência em razão do ajuizamento de demanda coletiva como mesmo objeto, razão de pedir. Cristalino constatar que não há que se falar na ocorrência de decadência, no presente caso"*.

No mérito, propriamente dito, aduz que *"recebia mensalmente verba remuneratória fixa denominada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, como Vale Alimentação (rubrica 057060 na ficha financeira) e Vale Alimentação II (rubrica 057040 na ficha financeira), estes valores que em verdade se configuram como salário, não foram considerados no cálculo do benefício, o que viola o artigo 28, inciso I da Lei nº 8.212/91"*. Diante disso, alega que *"os benefícios dos associados devem ser revisados, para inclusão, nos salários-de-contribuição do período básico de cálculo, das verbas denominadas 'auxílio-alimentação' e/ou 'vale rancho'."*

Por tais razões, requer a reforma da r. sentença, para que seja afastada a decadência, diante de sua interrupção pelo ajuizamento de ação civil público, e, posteriormente, lhe seja reconhecido o direito a *"incluir os valores pagos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos à Parte Autora a título de Auxílio-Alimentação e/ou Vale Rancho, no período básico de cálculo da RMI do benefício, como salário-de-contribuição"*.

É o relatório. Decido.

VOTO

A parte autora pleiteia **revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, NB 159703957-5, concedido em 04/10/2012** (Evento 1, CCON7), em razão da necessidade de inclusão dos *"valores pagos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos à Parte Autora a título de Auxílio-Alimentação"*.

A presente ação foi ajuizada em 17/10/2024 (capa do processo - Evento 1).

Como relatado, o autor sustenta que a existência de ação coletiva interrompe tanto o prazo prescricional quanto o decadencial para a propositura da demanda individual.

No entanto, o ajuizamento de ação coletiva tem o efeito de interromper apenas o prazo prescricional para o ajuizamento de ação individual, de acordo com tese fixada no Tema 1005/STJ, e não o prazo decadencial.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. ART. 103 DA LEI Nº 8.213/1991. TEMA 313/STF. TEMA 975/STJ. TEMA 966/STJ. TEMA 1.057/STJ. 1. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523/1997, tem como termo inicial o dia 01.08.1997, para os benefícios concedidos antes da sua vigência. 2. Para os benefícios concedidos após a vigência da Medida Provisória nº. 1.523/1997, o prazo decadencial tem início no primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação. 3. "Aplica-se o prazo decadencial de dez anos estabelecido no art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 às hipóteses em que a questão controvertida não foi apreciada no ato administrativo de análise de concessão de benefício previdenciário." (Tema 975/STJ) 4. "Incide o prazo decadencial previsto no caput do artigo 103 da lei 8.213/1991 para reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso" (Tema 966/STJ). 5. Quando houver pedido tempestivo de revisão do benefício na via administrativa, o prazo decadencial tem início no dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento do pedido de revisão. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 6. No caso de benefício derivado, em que se busque a revisão do benefício originário, incide a decadência se o direito não foi exercido pelo segurado instituidor no prazo legal. 7. **O ajuizamento de ação coletiva tem o efeito de interromper o prazo prescricional para o ajuizamento de ação individual, conforme o Tema 1005/STJ, mas não o prazo decadencial para o pedido de revisão do ato de concessão do benefício. (TRF4, AC 5006889-88.2019.4.04.7009, DÉCIMA TURMA, Relator OSCAR VALENTE CARDOSO)**

No caso em análise, o benefício foi concedido em **01/09/2012**, com o pagamento da primeira parcela em **30/10/2012**, e a presente demanda somente foi ajuizada em **17/10/2024**, após dez anos do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação, de modo que se consumou a decadência do direito à revisão do benefício.

Ante o exposto, voto por **CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR-LHE PROVIMENTO**, mantendo a sentença na íntegra. Condene o recorrente em honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, combinado com artigo 1º da Lei nº 10.259/2001), mas suspendo a exigibilidade, tendo em vista a gratuidade de justiça que ora defiro. Oportunamente, remetam-se os autos ao juízo de origem com a respectiva baixa na distribuição.

